

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de Embargos de Declaração.

Adianto não assistir razão ao banco embargante.

DA ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO: O ÔNUS DA PROVA

Em suas razões (**ID 30760102**), o Embargante sustenta que o julgado incorreu em erro de fato e contradição, afirmando que os contratos (nº 218247337, 211980639 e 224823940) foram devidamente colacionados aos autos antes da sentença. Alega que a presença física dos documentos por si só comprovaria a contratação.

O argumento do embargante de que os contratos estão nos autos e que, portanto, a premissa seria falsa, revela uma **compreensão equivocada** do que foi decidido.

É necessário esclarecer ao embargante que existe uma distinção técnica intransponível entre a **existência material** de um documento e a **prova da efetividade e validade jurídica** da contratação nele estampada. No momento em que a parte autora/consumidora impugna a assinatura aposta no instrumento, a força probante do documento fica suspensa, nos termos do art. 429, II, do CPC.

Portanto, quando este Colegiado afirmou que o banco não colacionou prova da contratação **efetiva**, referiu-se ao fato de que o banco não logrou provar que aquela assinatura partiu realmente do punho do autor. A "prova" a que o acórdão se refere é a **pericial grafotécnica**, única capaz de sanar a dúvida sobre a autenticidade após a impugnação. Como o banco sequer requereu a perícia, a mera juntada de papéis com assinaturas contestadas não

constitui prova de que o contrato foi, de fato, firmado entre as partes.

Não há, pois, erro de fato ou contradição, mas sim o reconhecimento da preclusão da prova da autenticidade por desídia da instituição financeira, que detinha o ônus probante.

O acórdão embargado é claro ao aplicar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no **Tema 1.061 (REsp 1.846.649/MA)**, o qual estabelece:

"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)".

A simples juntada de cópia do contrato ou telas sistêmicas não possui o condão de validar o negócio jurídico quando a própria gênese do documento (o consentimento) é posta em dúvida e a instituição financeira abdica de prová-la. Portanto, não há omissão ou contradição, mas sim a correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova.

O que se percebe é a clara intenção do Embargante de rediscutir o mérito da decisão, buscando a reforma do julgado para que se adote tese que lhe é mais favorável. Tal pretensão, todavia, escapa aos estreitos limites do recurso horizontal, devendo ser veiculada, se for o caso, por meio do recurso apropriado às instâncias superiores.

Portanto, não havendo no acórdão qualquer vício de erro material, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado neste particular, o que se verifica é a nítida intenção da parte Embargante de obter o reexame da causa e das provas, buscando modificar o resultado do julgamento, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do *decisum* omissivo, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente

enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Não há, portanto, qualquer vício a ser sanado neste ponto.

DA OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO

No que se refere à alegação dos embargos, **assiste razão ao recorrente, visto que a monocrática objurgada, de fato não fez alusão ao pedido de compensação/abatimento de valores liberados em favor da parte Autora.**

Quanto à compensação dos valores supostamente depositados/disponibilizados na conta da parte autora/embargada, cabia ao banco réu a comprovação inequívoca da contratação e/ou efetiva disponibilização/entrega à parte demandante dos valores do contrato de mútuo, o que não restou comprovando nos autos, não se desincumbindo, portanto, de ônus probatório que lhe competia, tendo sido colacionados tão somente "prints" unilaterais de tela de sistema interno e/ou documentos sem autenticação (**Id. Num. 27700626**) que não servem como prova de pagamento.

A propósito a jurisprudência pátria:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. Ação de reparação de danos c/c obrigação de fazer. Cobrança de parcelas de contrato de empréstimo consignado (cédula de crédito bancário) celebrado sem intervenção do consumidor, mediante falsificação de sua assinatura. (...) 4. Alegado depósito em prol do autor que consta de documento unilateral, sem autenticação bancária, e cujo valor, ademais, não corresponde ao do contrato fraudado, não servindo a comprovar efetiva entrega de numerário. 5. Recurso desprovido. Majoração dos honorários para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação, com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC. (TJ-RJ - APL: 00149443820158190208, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 06/11/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO VALOR SUPOSTAMENTE CONTRATADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SÚMULA 18 DO TJPI. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-PI - Agravo Interno Cível: 0758839-96.2023.8.18.0000, Relator: Luiz Gonzaga Brandão De Carvalho, Data de Julgamento: 02/02/2024, 2ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)

Assim, nada há a ser provido quanto ao pedido de compensação.

Todavia, como, de fato, houve omissão, os aclaratórios devem restar acolhidos neste ponto, sendo suprido o vício havido na decisão embargada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, **CONHEÇO** dos embargos de declaração opostos e **DOU-LHES PROVIMENTO EM PARTE**, tão somente para suprir a omissão apontada e complementar a decisão, suprimindo o ponto não analisado, mantendo, contudo, inalterado o mérito anteriormente decidido.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de novos **EMBARGOS DE**

DECLARAÇÃO fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC, **considerando o Tema 1.201/STJ**.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora